

통 보

1. 제 목 : 인지세 납부에 관한 사항

2. 관계기관 : ☎☎☎☎실

3. 내 용

가. 업무개요

우리공단은 「국가계약법」 및 공단 「계약사무규정」에 따라 공사, 용역, 물품제조 등 도급계약을 체결하고 있으며, 전자문서로 계약을 체결할 경우에는 서면계약과 달리 계약상대자와 계약서 1부를 공동으로 작성하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의무) 제2호에 따르면 2인 이상이 공동으로 문서를 작성하는 경우 그 작성자는 해당 문서에 대한 인지세를 연대하여 납부하도록 정하고 있으며, 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 및 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에서는 「국가계약법」 제11조 등에 따라 도급문서를 작성하는 자는 아래 [표 1]과 같이 기재금액에 따라 인지세를 납부하도록 정하고 있습니다.

[표 1] 도급문서의 기재금액별 인지세액

기재금액	인지세액
1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
10억 원 초과	35만 원

또한 공단 「계약사무규정」 제4조(계약의 원칙)에서는 계약은 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며 계약체결 시 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정해서는 안 된다고 규정하고 있습니다.

더불어 공공기관은 최근 불공정 관행 근절 및 상생문화 정착 등 공공기관의 사회적 책임 강화를 요구하는 정부 정책에 발맞춰, 발주자의 우월적 지위를 이용한 불공정 관행을 개선하고 계약상대자와 대등한 지위에서 상생할 수 있는 공정한 시장질서를 확립해야할 의무가 있습니다.

따라서 우리공단은 공공기관으로서 공사, 용역, 물품제조와 같은 도급계약을 전자문서로 체결할 경우, 인지세를 대등한 입장에서 균등하게 납부하여 공정한 거래가 성립될 수 있도록 노력해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '19. 1. 1.부터 '20.11.30.까지 전자계약건에 대한 공단 인지세 납부 내역 및 부담주체를 확인한 결과, ♡♡ 및 6개 ○○병원에서 도급계약 체결 시 아래 [표 2]와 같이 ###건의 계약에 대한 인지세 \$\$\$\$천 원을 계약상대자가 납부하였습니다.

[표 2] '19. 1.월~'20.11월 기관별 전자계약 인지세 납부 현황

(단위 : 천 원)

기 관	계약 건수	계약분야 별 인지세 납부액				실제 납부액	
		공사	용역	물품제조	총 계	기 관	계약상대자
♡♡	###	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	-	\$\$\$\$
AA○○병원	###	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	-	\$\$\$\$
BB○○병원	###	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	-	\$\$\$\$
CC○○병원	###	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	-	\$\$\$\$
DD○○병원	###	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	-	\$\$\$\$
EE○○병원	###	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	-	\$\$\$\$
FF○○병원	###	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	-	\$\$\$\$
합 계	###	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	-	\$\$\$\$

※ 조달청을 통한 전자계약건 기준으로 작성

4. 관계기관 의견 : ♡♡에서는 감사결과를 수용하면서 거래기업과 인지세 균등 분납사항을 상생환경 조성모델로 수립하여 개선 추진 중에 있으며, 상생분납을 위한 세부추진 계획을 수립하여 공정한 시장질서 확립을 위해 노력하겠다고 하였으며, ○○병원에서는 감사결과를 수용하면서 향후 계약체결 시 인지세 균등 납부 등 공정한 거래 성립을 위해 노력하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 도급계약서를 전자문서로 계약상대자와 공동으로 작성할 경우, 계약상대자와 인지세를 균등 분납할 수 있도록 인지세 납부 방법 및 절차를 정하여 소속기관에 안내하시기 바랍니다.(통보)